

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012784-27.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

EMBARGADA: MARTINS AGROPECUARIA SA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO

Trata-se de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL** interposto por **CKBV FLORESTAL LTDA (ID. 4447016)** em face da decisão monocrática de **id. 4447015** que **CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação.**

Narram os autos de origem que MARTINS AGROPECUARIA SA ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de CKBV FLORESTAL LTDA, seus devedores solidários MANOEL PEREIRA DIAS, e JOSÉ FERREIRA DIAS, e contra as sociedades empresárias RONDON IMÓVEIS LTDA. e CIKEL LAMINADOS S.A., estas duas últimas na qualidade de intervenientes hipotecantes.

Diz que é credora dos executados devedores CBKV FLORESTAL LTDA., MANOEL PEREIRA DIAS e JOSÉ FERREIRA DIAS da quantia líquida, certa e exigível de R\$ 8.347.847,01 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), apurada até o dia 28/02/2013, decorrente de TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO.

Aponta que os executados efetuaram o pagamento de 03 (três) das parcelas previstas na confissão de dívida.

Alega que, apesar de todas as tentativas para o recebimento amigável do valor devido e confessado pelos executados o inadimplemento persistiu, não restando outra alternativa à exequente, senão a via executiva.

Ao final, requereu citação dos executados para no prazo de 3 (três) dias, pagar o valor de R\$ 8.347.847,01 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), apurado até o dia 28/02/2013 (ID. Num. 22914380 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0017578-28.2013.8.14.0301).

Instruiu a demanda executiva com:

1. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO (Num. 22914380 - Pág. 31/36);
2. ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL firmado em 30/12/2008 (Num. 22914380 - Pág. 37/Num. 22914382 - Pág. 14);
3. 1º ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL, firmado em 15/09/2010 (Num. 22914382 - Pág. 15/16);
4. 2º ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, firmado em 12/08/2011 (Num. 22914382 - Pág. 17/29);
5. 3º ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL, firmado em 14/12/2011 (Num. 22914382 - Pág. 30/33);
6. Documentos relativos à hipoteca, inclusive ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA (Num. 22914382 - Pág. 34/45);
7. TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág.

46/50);

8. 1º ADITAMENTO AO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág. 51/53);
9. 2º ADITAMENTO AO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág. 54/Num. 22914383 - Pág. 4);
10. CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL (Num. 22914383 - Pág. 5/10);
11. Documentos comprobatórios do inadimplemento e das tentativas de recebimento amigável (Num. 22914383 - Pág. 11/23);
12. Planilha de cálculos (Num. 22914383 - Pág. 24)

Após várias tentativas de citação das executadas, a Exequente comunicou a tramitação das ações n. 0028444-95.2013.814.0301 e 0028215-38.2013.814.0301 e requereu a reunião das demandas com a ação executiva (Id. Num. 22914499 - Pág. 9/12).

Em seguida, a CBKV FLORESTAL LTDA. ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0012784-27.2014.8.14.0301 em face de MARTINS AGROPECUARIA AS.

Aduz que celebrou ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL com a embargada, o qual foi anexado aos autos da execução pela embargada (fls. 28/68), onde ficou estipulado entre as partes uma série de direitos e obrigações, bem como que qualquer divergência atinente ao negócio jurídico celebrado deverá ser dirimida por meio de arbitragem pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Alega que a cláusula compromissória indica claramente que as controvérsias decorrentes do ajuste devem ser submetidas à arbitragem, que terá sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, devendo ser apresentadas à Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Depois, foram celebrados entre as partes os 1º., 2º. e 3º. TERMOS ADITIVOS (fls. 69/70, 71/77 e 84/87 dos autos da ação de execução), um Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida (fls. 100/104 dos autos da ação de execução), o 1º. e 2º. ADITIVO deste Termo (fls. 105/107 e 111/114 dos autos da ação de execução), um CONTRATO DE COMODATO (fls. 113/120 dos autos da ação de execução) e, finalmente, foi ajustado entre as partes e terceiros garantidores um Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, o qual foi juntado pela embargada (fls. 22/27 dos autos da execução), todos vinculados ao referido ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (CONTRATO PRINCIPAL).

Aponta que desde a celebração do ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (CONTRATO PRINCIPAL) até 2008 ocorreram diversas situações que colocaram em risco o negócio e geraram o seu desequilíbrio econômico e financeiro.

Diversas ações judiciais foram ajuizadas envolvendo o objeto do pacto, estando ativas as seguintes:

- (i) Autos nº 0000782-18.2003.8.14.0061 de ação de Usucapião, movida por Benedito dos Santos Aguiar em face da embargada;
- (ii) Autos nº 0000389-79.2006.8.14.0043 de ação de Reintegração de Posse, movida pela embargante e embargada em face de Arquimedes Rocha de Melo;
- (iii) Autos nº 0000723-79.2007.8.14.0043 de ação de Interdito Proibitório, movida pela embargada em face de Antero Pereira de Amorim e Manoel Oliveira da Costa;
- (iv) Autos nº 0000432-21.2010.8.14.0015 de ação de Interdito Proibitório, movida pela embargada em face de Manuel Porto Vila Nova, Paulo Pereira Lopes e Wilian Lopes Pereira;
- (v) Autos nº 0001582-83.2005.8.14.0015 de ação de Reintegração de Posse, movida pela embargante e embargada em face de Eliezer Neves Rodrigues, Ivanor Miller e outros;
- (vi) Autos nº 0000132-03.2007.8.14.0015 de ação de Oposição, movida por Wilton Rodrigues em face da embargante, da embargada, Eliezer Neves Rodrigues e outros.

Informa também que existe ainda uma Ação Civil Pública movida na 9ª Vara Federal de Belém/PA, autos nº0001980-39.2009.4.01.3900 que trata especificamente da área atinente ao acordo celebrado, o qual está sendo movida contra a embargante em virtude de atos de responsabilidade da embargada.

Diz também, que durante muitos anos a embargante sofreu atrasos na liberação da Autorização de Exploração Florestal pelo órgão ambiental competente (SEMA), o que resultou em descumprimentos de contratos com clientes, bem como, na não exploração de todo o volume que a empresa tinha direito pelo contrato, uma vez que por proibição legal não pode haver a exploração da área no inverno, restando apenas seis meses para a exploração no verão.

No ano de 2011 a SEMA não autorizou a exploração do POA (Plano Operacional Anual) apresentado pela embargante pelo fato de ter encontrado falha técnica no CAR, que é um documento relacionado à propriedade, de responsabilidade da embargada.

Não obstante, existe também o Processo número 0005136-51.2009.814.0015, em trâmite na Vara Agrária de Castanhal/PA, movido pela MARTINS AGROPECUARIA SA, objetivando o desbloqueio de 14 matrículas de sua propriedade que foram bloqueadas em cumprimento ao Provimento no 13/2006 do CJCI, onde foi proferida sentença que extintiva, sem resolução do mérito, face à superveniência do Provimento no 002/2010 do CJCI.

Além disso, era obrigação contratual da embargada o dever de informar a embargante acerca de qualquer irregularidade da área, pois a embargante permaneceu com a posse do imóvel para a realização de manejo florestal da área, sendo que algumas matrículas foram canceladas, em decorrência da obrigação ambiental, porque a Embargante estava pagando por uma área que não pertencia mais a embargada.

Em dezembro de 2012 a embargada NOTIFICOU a embargante cobrando posições contratuais (fls. 121/122 dos autos da execução), e, em seguida, a ora embargante CONTRA-NOTIFICOU a embargada (fls. 125/128 dos autos da ação de execução) demonstrando a total improcedência da notificação e a necessidade de uma revisão no vínculo contratual estabelecido no ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (CONTRATO PRINCIPAL) e demais ajustes acessórios antes citados.

Desta forma, a MARTINS AGROPECUARIA SA se antecipou e ingressou com a presente ação de execução do último CONTRATO ACESSÓRIO vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL baseada em título que sequer possui exigibilidade, além de ter apresentado seu pleito perante juízo manifestamente incompetente para apreciar o litígio.

Diz mais, que interpôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA n. 0011229-72.2014.8.14.0301 apenso à Execução de Título Extrajudicial, requerendo que a questão seja encaminhada para ser debatido no juízo arbitral da Câmara Brasil-Canadá, consoante dispõe a cláusula compromissória ajustada pelas partes.

Juntou documentos no Id. Num. 4446893 - Pág. 19/Num. 4446898 - Pág. 10/Num. 4446893 - Pág. 19.

De pronto, sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

R. H.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO, ajuizada por CBKV FLORESTAL LTDA. Alegando a incompetência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, para julgar e processar ação de

execução de título extrajudicial, proc. Nº 0017578-28.2013.814.0301, em razão da existência de cláusula contratual que estabeleceu juízo arbitral, sendo que qualquer divergência atinente ao negócio jurídico celebrado deverá ser dirimida por meio de arbitragem pela CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL – CANADÁ. N

Pelo que disposto no art. 301, IX, devo apreciar de imediato a alegação da existência de cláusula arbitral existente no contrato o qual é objeto da execução, que se embarga. O enfrentamento da questão é preliminar e deve ser resolvido antes mesmo de enfrentar o mérito, posto que se trata de existência ou não de pressuposto processual.

Assim, analisando os autos, o contrato em sua cláusula décima-sétima, (fls. 73), e estabelece cláusula arbitral, a qual determina que as divergências serão dirimidas pro juízo arbitral, nos termos do contrato.

Neste caso, a cláusula arbitral é um contrato acessório ao principal e em nenhum momento foi retificado, por ocasião dos aditamentos, permanecendo válida nos termos em que foi pactuado no contrato inicial.

O CPC, em seu artigo 267, VII, determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando de tratar de arbitragem. Neste pela existência de cláusula arbitral, acordado pelas partes, resta caracterizado a existência de pressuposto processual negativo, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VII do CPC, com redação dada pela lei 9.307/96. assim, estabelecendo como causa de extinção do processo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPROMISSO ARBITRAL. PRESCINDIBILIDADE. ATA DE MISSÃO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DAS REGRAS APLICÁVEIS. CONSENTIMENTO EXPRESSO. ARTIGOS ANALISADOS: 5º, 6º E 19 DA LEI Nº 9.307/96. 1. Agravo de instrumento interposto na origem em 10/07/2007, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 31/07/2013. 2. Exceção de pré-executividade oposta com o fim de declarar a nulidade de sentença arbitral, ante a ausência de assinatura de compromisso arbitral. 3. **A convenção de arbitragem, tanto na modalidade do compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, afastando definitivamente a jurisdição estatal.** 4. A contratação de cláusula compromissória "cheia", espécie admitida pelo art. 5º da Lei de Arbitragem, na qual se convencionou a forma de nomeação dos árbitros ou adoção de regras institucionais, prescinde de complementação por meio de compromisso arbitral. 5. A "ata de missão" ou "termo de arbitragem" não se confunde com a convenção arbitral. Trata-se de instrumento processual próprio, pelo qual se delimita a controvérsia posta e a missão dos árbitros. 6. Diante da liberdade ampla vigente no procedimento arbitral, a manifestação das partes e dos árbitros na Ata de Missão possibilita a revisão e adequação das regras que serão utilizadas no desenrolar do processo, ainda que resulte em alterações quanto ao anteriormente convencionado, desde que respeitada a igualdade entre as partes e o contraditório. 7. Negado provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1389763 PR 2013/0186578-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA,

Data de Publicação: DJe 20/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA RELATORIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, FORMA LIMINAR. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL DE PARCERIA/ASSOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, C/C RESCISÃO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. OPÇÃO DE NATUREZA VINCULANTE, FINS DE SOLUÇÃO, PELO JUÍZO ARBITRAL, DAS QUESTÕES E CONFLITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS CELEBRADO ENTRE AUTORA E RÉ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. O reconhecimento de incompetência absoluta do Juízo processante afeta diretamente a defesa de um direito individual indisponível: o de ser julgado por um juiz competente, a teor do que dispõe o inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal ("ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;") e impede a prolação de sentença sem que antes seja dirimida a questão. Prestigiando a autonomia da vontade, os contraentes estabeleceram, na forma do art. 4º, da Lei 9.307/96, cláusula compromissória, portanto, de natureza vinculante, por meio da qual se obrigaram a submeter à arbitragem "todas e quaisquer dúvidas e controvérsias" surgidas da relação jurídica. **Havendo cláusula compromissória, a nenhum dos contratantes é dado recusar o procedimento arbitral ou frustrar sua instauração, para utilizar a jurisdição ordinária na solução das divergências emergentes da execução do contrato.** Ratifica-se a decisão que, devidamente fundamentada, decretou a incompetência da Justiça Comum para conhecer e dirimir o conflito, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, ex vi do art. 267, inciso IV, do CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (Agravo Regimental nº 0004782-55.2011.805.0000-1, 4ª Câmara Cível do TJBA, Rel. José Olegário Monção Caldas. j. 26.07.2011, unânime).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII, DO CPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1) **A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil.** 2) **Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República de 1988, se as partes, maiores e capazes, através do compromisso arbitral, excluíram o Poder Judiciário de apreciar qualquer controvérsia advinda de direitos patrimoniais disponíveis.** 3) Apelo desprovido. (Apelação nº 0028558-72.2010.8.03.0001 (38976), Câmara Única do TJAP, Rel. Dôglas Evangelista Ramos. unânime, DJe 02.05.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. CLÁUSULA

COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII DO CPC. A cláusula compromissória arbitral implica na renúncia do recurso à jurisdição estatal, em favor da particular, constituindo o meio pelo qual as partes contratantes formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios sobre direitos disponíveis, passíveis de ocorrer ao longo da execução do contrato. Sendo assim, o manejo de ação judicial, desconsiderando a convenção de arbitragem, conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VII, do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 9.307/1996. (Agravo de Instrumento nº 0320019-63.2013.8.13.0000 (10024112936349002), 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Rogério Medeiros. j. 10.10.2013, DJ 18.10.2013).

Em que pese não poder ser reconhecido de ofício pelo juiz, art. 301, § 4o, não fica impedido o magistrado, salvo melhor juízo, julgar antecipadamente o processo em que há pedido ou alegação da existência de cláusula arbitral, sido alegado na contestação ou em outra oportunidade de defesa.

Assim sendo, julgo procedente os embargos a execução e reconheço a cláusula contratual arbitral como preliminar e extingo o processo de execução, sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VII do CPC.

Transladem o teor desta decisão para os autos da execução.

Condene o embargado aos honorários de sucumbência em 05% do valor da causa.

Após prazo recursal, arquivem-se os autos.

Belém, 07 de agosto de 2014

Marco Antônio Lobo Castelo Branco

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível. Num. 4446899

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação (fls. 200/212), pugnando pela reforma da sentença pelos seguintes fundamentos:

(a) a execução tem por título executivo Termo de confissão de dívida e parcelamento, firmado entre as partes, onde a apelada confessa e reconhece a dívida no valor de R\$ 8.337.239,37, onde foi eleito o foro da comarca de Belém;

(b) a ocorrência de error in procedendo, pois a embargada não foi intimada para se manifestar sobre os embargos à execução, ocorrendo ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

(c) a ocorrência de error in procedendo, ante a ofensa ao princípio dispositivo e congruência, pois a existência de cláusula compromissória não foi fundamento dos embargos à execução, não podendo, portanto, servir como fundamento da sentença;

(d) que a cláusula compromissória deixou de existir, pois o termo de confissão de dívida substituiu todos os instrumentos anteriores, havendo novação.

A embargante-executada ofereceu contrarrazões às fls. 608/618, alegando que o contrato principal (Acordo Operacional para Exploração Florestal) contém cláusula compromissória e, portanto, o termo de confissão de dívida é acessório àquele.

Aduz que é desnecessária a intimação da embargada para manifestar-se sobre os embargos à execução, pois a matéria é exclusivamente de direito.

Por fim, requer a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Luzia Nadjá Guimarães Nascimento (Id. 4446909

– 30/04/2015).

Em 19/12/2016, devido a especialização das Turmas a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento ordenou a redistribuição dos autos (Id. 4446910, página 1).

Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria em 16.01.2017 (Id. 4446910, página 2).

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS SEM A CITAÇÃO DO EMBARGADO PARA RESPONDER À AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO CONTRATO QUE DEU ORIGEM AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FATO QUE NÃO OBSTA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Id.4447015

A CKBV FLORESTAL LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES contra a decisão monocrática de minha lavra, alegando que a decisão é omissa, pois não se manifestou sobre a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301.

Argumenta que a 4ª Câmara Cível Isolada do TJPA reconheceu, por unanimidade, a legalidade do decisum que julgou prejudicada a Exceção de Incompetência, demonstrando, por consequência, a legalidade da sentença proferida nos autos da ação originária e reformada nestes autos.

Assim, pede que esclarecimentos e manifestação acerca da decisão proferida pelo TJPA no Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301, buscando a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto e mantida de forma integral a sentença do juízo a quo.

No Id. 4447018, consignei que o Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301 era de Relatoria do Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO e que a prevenção recairia sobre a Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO por ser a sua sucessora, nos termos do disposto no art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 114, 116, e 117 do RITJPA.

Em 29/04/21 às 15:22hs os autos foram redistribuído à Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos ao Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (17/10/21 às 17:30hs).

Em 07/02/2022 às 22:06hs, foram os autos redistribuídos ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Em 29/09/2023, o Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, se julgou incompetente pelos seguintes termos:

D E C I S Ã O

Em análise detida dos autos, constato que o presente recurso fora distribuído inicialmente neste E. Tribunal à relatoria da Exma. Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ocasião em que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto por MARTINS AGROPECUARIA SA, conforme decisão de ID 4447015, proferida em 31/07/2020.

Após a oposição de embargos de declaração por CKBV FLORESTAL LTDA, e apresentação das contrarrazões pela parte adversa, a Relatora vislumbrou prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em razão de um agravo de instrumento que, em tese, estaria vinculado por dependência aos presentes embargos à execução, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos a sua sucessora, Des. Eva do Amaral Coelho.

Após a digitalização do processo, este retornou ao gabinete da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, momento em que determinou o retorno à secretaria, a fim de que fosse observada a decisão anterior que declarava a sua incompetência.

É o suficiente a relatar.

Decido.

A distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Outrossim, o §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA estabelece que “a prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE Alega a suscitante que inexistente a prevenção aventada pelo suscitado, pois entende que competência por prevenção tem natureza relativa e, portanto, admite a sua prorrogação; Enquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, consoante o § 1º do art. 64, a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65, caput do CPC/2015; Tem sido o entendimento firmado em sede deste Egrégio Tribunal de Justiça que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência; Assim, não tendo a parte alegado a incompetência relativa momento processual adequado, ocorre a prorrogação da competência, tornando-se competente o juízo que antes incompetente era, não havendo mais oportunidade para que, durante o processo, se

suscite esse defeito. A prorrogação da competência nada mais é do que efeito específico da preclusão; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para julgar competente a desembargador suscitado, para processamento e julgamento dada Apelação Cível n. 0600449-64.2013.8.04.0001. (TJ-AM - CC: 00043828720198040000 AM 0004382-87.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, considerando que Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE julgou o mérito do recurso de apelação, ocasião na qual foi dado provimento a este monocraticamente, entendo que a Relatora original é competente para julgar os aclaratórios opostos pela parte adversa, visto que, ao julgar o recurso, houve a prorrogação a competência, nos termos do §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, tornando-se necessária a redistribuição do presente feito à relatora preventa.

Isto posto, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a redistribuição do feito com o encaminhamento dos autos à relatora preventa Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A controvérsia travada nos autos se refere a ocorrência ou não de nulidade por cerceamento do direito de defesa, em decorrência do **julgamento de procedência dos Embargos à Execução sem a oitiva da parte contrária** e sobre a **competência do juízo para o processamento da Execução de Título Extrajudicial**.

Entretanto, verifico óbice na tramitação do presente recurso, relacionado a competência do Juízo para processamento e julgamento do feito. Explico:

As regras de competência definem a abrangência e os limites da atividade jurisdicional.

Nesse contexto, um dos critérios de definição da competência é a prevenção. Esta consiste na fixação da competência de determinado juízo perante outro, quando ambos são competentes.

A discussão travada nos autos se refere a ocorrência ou não de prevenção deste autos em relação ao Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301.

O presente recurso de Apelação quando fora distribuído nesta instância (Id. 4446909 – 30/04/2015), vigora o CPC/73 e o antigo Regimento Interno desta Corte, que assim vigiam:

CPC/73

Art. 251. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz ou mais de um escrivão.

Art. 252. Será alternada a distribuição entre juízes e escrivães, obedecendo a rigorosa igualdade.

Art. 253. **Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza**; (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)

I - **quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada**; (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)

II - quando, tendo havido desistência, o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores. (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)

II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento. (Incluído pela Lei nº 11.280, de 2006)

Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

(...)

Art. 548. **Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal**, observando-se os princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio.

REGIMENTO INTERNO

Art. 108. a distribuição atenderá aos princípios de publicidade e alternatividade, tendo

em consideração as especializações, observando-se as seguintes regras:

(...)

IV – **O JULGAMENTO DE** Mandado de Segurança e de Injunção, de habeas corpus, habeas data, de Reexame Necessário, de Medidas Cautelares, de Embargos de Terceiro e **DE RECURSOS CÍVEL** e criminal, mesmo na forma do art. 557 e § 1º do CPC, **PREVINE A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA TODOS OS RECURSOS E INCIDENTES POSTERIORES, TANTO NA AÇÃO, QUANTO NA EXECUÇÃO, REFERENTES AO MESMO PROCESSO**. A distribuição do inquérito, representação criminal, pedido de providência, notícia crime, queixa e de ação penal, bem como a realizada para efeito de concessão de fiança ou decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá à da ação penal, com a devida compensação em todos os casos;

§ 1º. **A prevenção, se não for conhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes** ou pelo órgão do Ministério Público, **ATÉ O INÍCIO DO JULGAMENTO**;

(...)

<https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=10841>

[\[https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=10841\]](https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=10841)

Nesta data, estava vigorando o CPC/2015 e o novo Regimento Interno desta Corte, que assim estabelecem:

CPC/15

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. **O PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO NO TRIBUNAL TORNARÁ PREVENTO O RELATOR PARA EVENTUAL RECURSO SUBSEQUENTE INTERPOSTO NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO.**

REGIMENTO INTERNO

Art. 114. Em caso de vaga ou de transferência do Desembargador de órgão fracionário, **SERÁ SUBSTITUÍDO NA RELATORIA DOS FEITOS POR AQUELE QUE PASSAR A INTEGRAR O COLEGIADO**, salvo com relação ao acervo que acompanhar o Desembargador em razão da transferência.
(...)

Art. 116. A distribuição da **AÇÃO ou do RECURSO** gera prevenção **PARA TODOS OS PROCESSOS A ELES VINCULADOS POR CONEXÃO**, continência ou **REFERENTES AO MESMO FEITO.**

Art. 117. Serão distribuídos ao mesmo relator a ação cautelar e o processo ou recursos principais.

(...)

Diário de Justiça Eletrônico n.º 5967, de 12 de maio de 2016.

Analisando o sistema libra, observa-se que Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301, tramitou sob as seguintes relatorias:

1. DESEMBARGADORA ELENA FARAG, no período de 18/09/2014 a 13/01/2016.
2. JUIZ CONVOCADO JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR no período de 13/01/2016 a 29/04/2016.
3. DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, no período de 29/04/2016 a 17/06/2016.
4. DESEMBARGADOR JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, a partir de 17/06/2016.

Portanto, quando houve a redistribuição destes autos, o DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO **já estava vinculado por prevenção**, por ser o relator do primeiro recurso vinculado em processo conexo (**Exceção de Incompetência n. 0011229-72.2014.8.14.0301**).

Em caso semelhante, a Seção de Direito Privado assim decidiu:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO

PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – **ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – DÚVIDA DIRIMIDA** – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1 – Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso ao Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de prevenção, tendo esta suscitado a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2 – Máxima vênia o entendimento da Desembargadora Suscitante, o art. 5º da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – **Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.**

4 – Destarte, entendo pela prevenção da Exma. Desembargadora Suscitante, por ter sido a Relatora do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5 – Dúvida não Manifestada Sob Forma de Conflito Conhecida para Declarar a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0803200-88.2018.8.14.0000, pelo critério da prevenção, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0804897-47.2018.8.14.0000

No caso, aponte a prevenção da Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO por ser a sua sucessora, nos termos do disposto no art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 114, 116, e 117 do RITJPA, em 03/09/2020 (Id. 4447018).

Desde então, os autos sofreram sucessivas redistribuições, a saber:

Parte superior do formulário Data de	Parte superior do formulário	Parte superior do formulário	Parte superior do formulário	Parte superior do formulário
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

redistribuição Parte inferior do formulário	Órgão julgador (antes) Parte inferior do formulário	Órgão julgador (depois) Parte inferior do formulário	Motivo Parte inferior do formulário	Tipo Parte inferior do formulário
<u>29/04/2021</u> 15:22	1ª Turma de Direito Privado / Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE	2ª Turma de Direito Privado / Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO	Determinação judicial	Por encaminhamento
<u>17/10/2021</u> 17:30	2ª Turma de Direito Privado / Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO	2ª Turma de Direito Privado / Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR	Determinação judicial	Por sorteio
<u>07/02/2022</u> 22:06	2ª Turma de Direito Privado / Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR	2ª Turma de Direito Privado / Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES	Determinação judicial	Por sorteio

<u>02/10/2023 12:37</u>	2ª Turma de Direito Privado / Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES	1ª Turma de Direito Privado / Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE	Determinação judicial	Por encaminhamento
--------------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------

Portanto, os autos permaneçam inertes no período de 29/04/21 a 29/09/2023, por mais de 2 (dois) anos, quando surpreendentemente vem se alegar que a prevenção é matéria de competência relativa e esta relatora deveria permanecer na Relatoria.

Data vênua, o entendimento do Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, mas se houve prorrogação de competência esta ocorreu nos períodos que os mencionados Desembargadores eram relatores.

Neste raciocínio, SUSCITO o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, inciso II e 953, inciso I, do CPC.

Extraiam-se cópias dos autos para a formação do incidente (CPC, art. 953, parágrafo único) e distribua-se perante a Seção de Direito Privado, nos termos do art. 29-A., inciso I, alínea “h”, do Regimento Interno.

Aguardem-se os autos em Secretaria até a designação, em caráter provisório, para apreciação das medidas urgentes.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora